

1500302-63.2018.8.26.0538

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jose Otavio Ramos Barion

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... da traficância. Consigno que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "trazer consigo" e "guardar", prescinde de prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou comprovada nos autos.

Nesse sentido:

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Processo nº 1500302-63.2018.8.26.0538 - Lauda de

Processo Digital nº 1500302-63.2018.8.26.0538

Classe - Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor: Justiça Pública

Réu: CARLOS HENRIQUE PAIVA TEODORO

SENTENÇA

Vistos.

CARLOS HENRIQUE PAIVA TEODORO, vulgo "Gordo", qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, a Lei 11.343/06, porque no dia 02 de outubro de 2018, por volta das 13h30min, na Avenida Giacomino Luchetta, n.º 213, Vila Cruz, nesta comarca, tinha em depósito, para fins de tráfico, 07 (sete) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 7,6g (sete gramas e seis decigramas), e 04 (quatro) porções de maconha, com peso bruto aproximado de 4,4g (quatro gramas e quatro decigramas), drogas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/10, auto de constatação preliminar de fl. 11 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado.

O ré foi notificado e ofertou defesa preliminar (fls. 101/103).

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2018 (fls. 122/123).

O réu foi colocado em liberdade em 16 de maio de 2019 diante do excesso de prazo da prisão cautelar (fls. 241/246)

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e o ré foi interrogado.

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou a procedência completa da ação penal, requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei

11343/06.

Às fls. 394 o réu informou o seu novo endereço.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11), pelo laudo pericial de exame químico toxicológico (fls. 94/100), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa.

A testemunha ANTONIO MARCOS FERNANDES, tanto em sede policial (fls. 02), como em juízo, relatou que no dia e horário dos fatos, com os seus colegas Marcelo, Rodrigo e policiais civis da delegacia de Tambauí/SP foram cumprir mandado judicial de busca domiciliar na casa do sujeito que foi identificado apenas por "Gordo", pois em razão de trabalho investigativo obtiveram informações que no local ocorria tráfico ilícito de drogas. No referido local, estava Carlos Henrique Paiva Teodoro, o citado "Gordo", e nas diligências encontraram sete cápsulas plásticas com a substância análoga à cocaína com peso bruto de 7,6 gramas e quatro papелotes do material semelhante à maconha com peso total de 4,4 gramas, que estavam escondidas na janela do quarto de Carlos, local de fácil acesso para a via pública, onde Carlos foi visto diversas vezes sentado vendendo drogas. Além disso, foi apreendido R\$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove) em dinheiro trocado. Asseverou que Carlos confirmou a traficância. Ainda, mencionou que foram apreendidos também 2 celulares, 1 tablet, 1 notebook, 1 embalagem de bicarbonato e 1 bilhete manuscrito. Esclareceu que no bilhete apreendido constava a assinatura de "Mizinho", é o apelido de Ademir Benjamim da Costa, que foi já preso por pertencer a facção criminosa PCC.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marcelo Rodrigues da Silva, tanto em sede policial (fls. 03) como em juízo.

Interrogado, o réu negou a prática delitiva. Afirmou que a droga era para uso próprio, não sabia nada sobre o bilhete apreendido, o notebook e o celular de tampa vermelha pertenciam a ele e o outro celular e o tablet pertenciam aos filhos da sua amásia. Em relação ao dinheiro apreendido, asseverou R\$ 280,00 são de recebimento do INSS pois estava afastado e cerca de R\$ 420,00 eram da pensão dos dois filhos de Lucimara, sua amásia. Ainda, afirmou que desconhecia o bilhete manuscrito, assinado por "Mizinho",

No caso, os testemunhos dos agentes mostraram-se plenamente críveis, porque, tanto em sede policial como em juízo, discorreram sobre a dinâmica dos fatos sempre da mesma forma, máxime quanto ao cerne, ao conteúdo da acusação.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. O fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Ademais, não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, uma vez que eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas informações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Nesse sentido:

"Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito."

(Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander).

Da jurisprudência, trago à colação: “não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese”(STJ, HC nº 162.131/ES, relator Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j.25/05/2010)

Quanto à versão do réu de que as drogas eram para seu consumo, não merece acolhida vez que está divorciada do conjunto probatório dos autos.

Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil das drogas apreendidas, ou seja, a maneira com que houve a abordagem, a natureza diversa, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a quantia em dinheiro e objetos apreendidos (R\$649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) em dinheiro, 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (um) tablet; 01 (um) notebook, 01 (uma) embalagem de bicarbonato; e 01 (um) bilhete manuscrito, assinado por “Mizinho”, alcunha de Ademir Benjamim da Costa, preso em meados de 2015 por pertencer à facção criminosa), as denúncias preexistentes que recaíam sobre a pessoa do acusado e sobre o local dos fatos e os detalhes contidos nos autos pelos depoimentos, tanto na esfera policial quanto em juízo. Além disso, os policiais afirmaram que, após o encontro das drogas, o próprio réu confessou a mercancia.

Pode ser que o réu seja mesmo usuário de drogas, mas não se trata de mero usuário, aliás, é fato notório que parte considerável dos usuários mantém o hábito por intermédio da traficância. Consigno que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo” e “guardar”, prescinde de prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Ap. 697.020.717, 1ª Câ., j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

“Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na necessidade da prática de atos de mercancia para a sua configuração”. (Apelação criminal nº 0029926-02.2018.8.26.0050 - 5ª Câmara de Direito Criminal Relator Des. Sérgio Coelho, julgado em 28/11/2019).

Em relação à alegação da origem lícita do dinheiro apreendido, ressalto que o acusado não apresentou nenhum elemento ou ao menos arrolou alguma testemunha que pudesse confirmar que estava exercendo atividade lícita ou que da quantia apreendida R\$ 280,00 eram de recebimento do INSS e cerca de R\$ 420,00 eram da pensão dos dois filhos de Lucimara, sua amásia.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, ante a ausência de comprovada justificativa plausível, denota-se que o numérico apreendido era proveniente do comércio ilícito praticado pelo réu.

Em suma, o réu não apresentou qualquer prova que pudesse demonstrar suas teses defensivas. A conduta por ele perpetrada subsuma-se perfeitamente ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. De fato resta evidente a prática do crime de tráfico de drogas praticada pelo acusado, de forma que a condenação é medida que se impõe. Analisadas as condutas, passo a dosar à reprimenda.

Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas, no valor unitário mínimo.

O réu é reincidente específico (Proc. nº 0001756-65.2012.8.26.0583, fls. 392), pelo que sua pena deve ser exasperada e fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase inexistem causas de aumento e de diminuição. A reincidência específica é prova inequívoca do reiterado envolvimento do réu com essa atividade criminosa, de forma a não fazer jus ao redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da

Lei 11343/2006.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, com cada dia multa fixado no valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu CARLOS HENRIQUE PAIVA TEODORO a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em consonância com os dispositivos da Lei 8.072/90. Reincidente específico e diante da pena aplicada, não faz jus o acusada aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Respondeu ao processo solto desde 16 de maio de 2019 , motivo por que poderá recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

Providencie-se o que mais for necessário.

P.I.C.

Santa Cruz Das Palmeiras, 13 de julho de 2022.

Jose Otavio Ramos Barion

Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.